

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i kierownika robót

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 443) o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw

Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt malej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Za budowle nie uznaje się urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń), a jedynie ich części budowlane oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz. 836 z późn. zm.)

Instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem są uważane jako części tego obiektu.

Obiekt budowlany musi spełniać wymagania:

1) Warunki podstawowe, dotyczące:

- nośności i stateczności konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- higieny, zdrowia i środowiska,
- bezpieczeństwa użytkowania i dostępności,
- ochrony przed hałasem,
- oszczędności energii i izolacji cieplnej,
- zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

2) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem (zaopatrzenie w wodę i energię, usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów, dostęp do usług telekomunikacyjnych, w szczególności szerokopasmowego Internetu);

3) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

4) Warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne;

5) Warunki BHP;

Obiekt budowlany musi spełniać wymagania:

- 6) Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
- 7) Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
- 8) Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
- 9) Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
- 10) Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego – osoby odpowiedzialne za realizację:

- Inwestor;
- Inspektor nadzoru inwestorskiego;
- Projektant;
- Kierownik budowy lub kierownik robót.

Obowiązki inwestora:

- 1) Zorganizowanie procesu budowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
 - projekt budowlany i, stosownie do potrzeb, inne projekty,
 - objęcie kierownictwa przez kierownika budowy,
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - wykonanie i odbiór robót budowlanych,
 - nadzór nad wykonaniem robót budowlanych);

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowiązki projektanta:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami ustawy (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), ustaleniami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany powinien zawierać:
 - projekt zagospodarowania działki lub terenu (działka i inne obiekty);
 - projekt architektoniczno-budowlany (właściwy projekt obiektu);
 - stosownie do potrzeb, dokumenty dotyczące: możliwości połączenia działki z drogą, badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, obszaru oddziaływania obiektu;

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1554, Dz. U. z 2013 r. poz. 762, Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Obowiązki projektanta:

- 1) A) Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach i wzajemne skoordynowanie projektów tych osób, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfiki obiektu;
B) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr. 120, poz. 1126)
C) Określenie obszaru oddziaływania obiektu (teren w otoczeniu obiektu, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w jego zabudowie lub zagospodarowaniu) – wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania i określenie jego zasięgu;

Obowiązki projektanta:

- 2) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
 - 3) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
 - A) Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej;
 - 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
 - stwierdzenia zgodności realizacji z projektem,
 - uzgadniania możliwości rozwiązań zamiennych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Obowiązki projektanta:

Projektant oraz sprawdzający do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

- A) Wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
- B) Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
 - stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
 - wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Obowiązki kierownika budowy (musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności):

- 1) Sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych (wysokie ryzyko np. przysypanie ziemią, upadek z wysokości, substancje chemiczne lub biologiczne, promieniowanie jonizujące, sąsiedztwo linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, ryzyko utonięcia, w studniach, pod ziemią, w tunelach, kierujący pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, atmosfera wytwarzana ze sprężonego powietrza, materiały wybuchowe, ciężkie elementy prefabrykowane);
- 2) Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami itp.;
- 3) Prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dzienniki budowy i montażu, protokoły odbiorów, rysunki itp.);

Obowiązki kierownika budowy (uprawnienia bud. w danej specjalności):

- 4) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową zgodnie z pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zasadami BHP;
- 5) Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia i bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
- 6) Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu niezgodności z projektem;
- 7) Realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy;
- 8) Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem do odbioru;

Obowiązki kierownika budowy (uprawnienia bud. w danej specjalności):

- 9) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
- 10) Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
- 11) Prowadzenie dziennika budowy lub rozbiórki;
- 12) Umieszczenie na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy obiektów linowych;
- 13) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

Kierownik budowy ma prawo do:

- 1) Występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy;
- 2) Ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Obowiązki kierownika budowy (sytuacje szczególne):

Kierownik budowy musi zapewnić geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektom wymagającym pozwolenia na budowę oraz obiektom:

- 1) Wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
- 2) Wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni do 35 m²;
- 3) Sieciom elektroenergetycznym na napięcie nie wyższe niż 1 kV, wodociągowym, kanalizacyjnym, ciepłym, telekomunikacyjnym;
- 4) Przyłączom elektroenergetycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym, gazowym, ciepłym i telekomunikacyjnym;
- 5) Telekomunikacyjnym liniom kablowym, kanalizacji kablowej;
a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
- 2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10;
- 3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- 4) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- 1) Wydawać kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących robót oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie wyrobów zgodnie z art.,. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
- 2) Żądać od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Przy budowie wymagającej ustanowienia inspektorów w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora.